

CNTrab. Sala II Bs. As. 27/2/2025. Sentencia N° 65. Expte. N°: 65.775/2016. Trib. de origen: s/d.

"Gutiérrez, Lucas Gastón c/ Coordinación Ecológica Área Metropolitana Soc. Del Estado s/Despido"

2.a Instancia. Buenos Aires, 27 de febrero de 2025

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, luego de deliberar, a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, los integrantes de la Sala II, practicado el sorteo pertinente, en la fecha de firma indicada al pie de la presente proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

El doctor José Alejandro Sudera dijo:

I. Contra la sentencia de primera instancia, mediante la cual se hizo lugar a la demanda incoada contra Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), se alzó la parte demandada a tenor de los agravios vertidos en autos, a la par que los peritos informático y calígrafo cuestionaron la regulación de sus honorarios. Si bien el juez de grado también había concedido la apelación

interpuesta con la sola firma del letrado patrocinante de la parte actora, ante el recurso de reposición planteado por CEAMSE dejó sin efecto la referida concesión y el traslado de agravios y además- tuvo por no presentada la réplica digitalizada por el letrado del actor, pues tampoco contaba con su firma ológrafa. Contra dicho auto, el actor planteó recurso de reposición con apelación en subsidio (el que contó con su firma ológrafa), empero allí refirió al art. 57 CPCCN -sobre escritos que no llevan la firma del letrado patrocinante- y luego se digitalizaron tres escritos que intentaron rectificar el primero (del 10/9/2024 a las 8.11 hs., del 10/9/2024 a las 9.13 hs. y del 10/9/2024 a las 12.36 hs.), todos ellos sin firma ológrafa del actor. Además, el actor digitalizó el memorial y la réplica de los agravios de la demandada con su firma. Ante dicho panorama, el juez de anterior instancia resolvió que las presentaciones en cuestión -el memorial y la réplica presentados originalmente- carecían de firma ológrafa del patrocinado y no del letrado, por lo que el referido recurso no resultó hábil para revertir lo decidido, pero concedió el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria en los términos del art. 105 inc. h) LO, el que fue oportunamente replicado por CEAMSE. Halló que tanto el memorial presentado el 10/9/2024 como la réplica de agravios digitalizada el 9/9/2024 resultaron extemporáneos, por lo que los desestimó. Por último, también desestimó los escritos rectificativos, pues estos también carecieron de firma ológrafa del actor. II. En primer lugar, debe tratarse la apelación relativa a la incidencia antes referida, para avanzar posteriormente con los planteos de fondo. Corresponde poner de resalto que la presentación recursiva en examen y luego la

réplica de los agravios de CEAMSE han sido presentados por el Dr. Mariano Andrés Wybranski (T°76 F°32 CPACF), quien -tal como surge de la demanda- actúa en este proceso como letrado patrocinante del Sr. Gutiérrez; sin embargo, a diferencia del escrito de inicio que fue presentado originalmente a fs. 5/7 vta., los escritos traídos a estudio carecen de firma ológrafa del actor, en contravención a lo expresamente establecido por la Ac. CSJN 31/2020, anexo II, pto. I. 5. En este sentido, no obran elementos en la causa que acrediten que el citado profesional actúe como apoderado del trabajador (conf. arts. 46 y 47 CPCCN) por lo que correspondía tener por no presentado el escrito en cuestión (ver, en este mismo sentido, SI del 31/3/2014 en autos "Rojas, Marcelino Ariel c/ Grupo Jarda SRL y Otro s/ Despido" y SI del 3/3/2017 en autos "Casarico, Andrea Cristina c/ Prevención ART S.A. s/ Accidente- Ley Especial" exp. n.º 42.236/2016, ambos del registro de esta Sala en su anterior integración, entre muchos otros). Aun haciendo abstracción acerca de que el escrito del 10/9/2024 a las 12.36 hs. no cuenta con firma ológrafa, resulta insoslayable que en sus fundamentos expresa "que en la especie se solicitó la nulidad del escrito por carecer de la firma del accionante, habiendo sido suscripto únicamente por su letrado patrocinante. Sin soslayar que efectivamente la pieza en cuestión carece de la firma del actor, lo cierto es que, la recurrente no ha individualizado con la seriedad necesaria los perjuicios que dicha presentación pudo ocasionarle. Es principio aceptado que toda nulidad procesal es esencialmente relativa, y que, por lo tanto, no procede cuando la misma es subsanable, mientras que en el presente caso "el supuesto vicio que

adolecía la presentación fue eficazmente subsanada a través de la ratificación expresa del accionante respecto de la actuación de su letrado patrocinante, hipótesis admitida de acuerdo a una interpretación armónica de los arts. 34 inc. 5 pto. II y 48 del CPr". Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que los escritos carentes de la firma de la parte interesada se hallan desprovistos de toda eficacia jurídica y que tal omisión torna a dichas presentaciones actos jurídicamente inexistentes y ajenos, como tal, a cualquier posibilidad de convalidación posterior (doctrina de Fallos: 246:279; 311:1632; 312:2151; 316:1189; 323:2631, entre otros). En virtud de lo expuesto, corresponde confirmar el auto del 9/9/2024 que revocó la concesión del recurso interpuesto el 2/9/2024. III. Sentado lo expuesto, es menester avanzar en el tratamiento de los agravios vertidos por la accionada. Arriba firme a esta Alzada que el Sr. Gutiérrez se desempeñó en favor de CEAMSE como balancero desde el 18/9/2009 hasta el 8/3/2016, cuando recibió la CD n.º 712646087 mediante la cual se le comunicó su despido en los siguientes términos: "Notificamos a Ud. que queda despedido con justa causa a partir del día de la fecha toda vez que, conforme surge del relevo de inasistencias el período en curso, se ha detectado que ha incurrido nuevamente en ausencias injustificadas los días 21/1/2016 y 4/2/2016; siendo ello además una conducta hartamente reiterada de su parte no obstante los innumerables llamados de atención, apercibimientos y sanciones previamente impuestas conforme constancias en su legajo personal por Ud. Consentidos, de acuerdo al siguiente detalle: (i) Notificaciones de fecha 13/5/2015, 13/11/2015; Apercibimiento de

fechas 5/1/15, 1/8/15; Suspensión de fecha 16/10/2015. Asimismo, dejamos constancia de los reiterados intentos de esta Empresa para que revea su conducta en pos de mantener vigente el vínculo laboral. Liquidación final y certificados de ley a su disposición en plazo legal en la sede de la Empresa. Queda Ud. notificado" (ver informe de Correo Argentino obrante a fs. 124). El juez de grado extrajo que la decisión rupturista se produjo a raíz de las ausencias del trabajador a su puesto los días 21/1/2016 y 4/2/2016. Si bien observó que el hecho objetivo no se encuentra discutido, pues el actor alegó que el 21/1/2016 habría sufrido un siniestro menor mientras concurría a su lugar de trabajo -por lo que, luego de ser atendido por un médico, fue enviado a su domicilio- y que el 4/2/2016 habría concurrido a vacunarse, consideró que existió desproporción entre esos incumplimientos y el despido dispuesto, pues podría haber sido apercibido o suspendido en los términos del art. 67 LCT, toda vez que las inconductas aludidas no configuraron incumplimientos a obligaciones contractuales de tal gravedad que no admitieran la prosecución del vínculo. Tampoco eludió que, a tenor de la experticia caligráfica, se acreditó la firma del actor en notificaciones de apercibimientos y suspensiones obrantes a fs. 87 y 90/94, pero resaltó que los hechos imputados en la comunicación de despido deben "resultar suficientes en cuanto a la proporcionalidad" para fundar la decisión adoptada en los términos del art. 242 LCT, lo que -a su criterio- no fue corroborado en las presentes actuaciones, máxime cuando la conducta de las partes debe ser llevada adelante a la luz del principio de conservación del contrato. En definitiva, concluyó que el hecho de

que el actor pudiera haberse ausentado sin aviso ni justificación los días 21/1/2016 y 4/2/2016 no desplazó la circunstancia de que la medida que del empleador debía ser proporcionada no sólo a la magnitud de la falta, sino a las circunstancias de la relación habida entre las partes (concretamente, la antigüedad del trabajador en el empleo), por lo que -entendió- el despido no se ajustó a derecho. Así, hizo lugar a las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 LCT y 2° de la ley 25323, mientras que rechazó las pretensiones por el pago de la liquidación final y de horas extra y de la indemnización prevista en el art. 80 LCT. Asimismo, hizo lugar a la reconvención deducida por la parte demandada y tuvo por consignados los certificados de trabajo. Dispuso que los créditos devenguen intereses en los términos del Acta n.º 2658 CNAT con una única capitalización a la fecha de la notificación de la demanda (2/3/2017). IV. CEAMSE arguye que el juez de anterior instancia "le baja los decibeles a las ausencias injustificadas, entendiendo que las mismas no tendrían entidad suficiente para extinguir el vínculo". Sostiene que la conducta imputada al actor fue tan grave y reiterada que destruyó por completo la confianza que había depositado en él y refiere que el despido se fundó en la persistencia del actor en un comportamiento caracterizado por incumplimientos sistemáticos y deliberados, lo que constituye una injuria grave que imposibilita de manera irrefutable la continuación de la relación laboral, "resultando arbitrario que se minimicen las consecuencias de sus actos, habida cuenta [de] que cada incumplimiento generó un perjuicio directo a la organización de las tareas dentro del ámbito de la empresa". Destaca que, como resultado de los

actos de inconducta del Sr. Gutiérrez, éste no fue meramente advertido, sino que atravesó un "proceso disciplinario riguroso" que incluyó apercibimientos y sanciones y que, pese a ello, persistió en su actitud "irresponsable y desleal". Así, esgrime que las referidas ausencias "son la culminación de un proceso de desacato" que ha perjudicado gravemente sus intereses, evidenciando que el actor era "impermeable a cualquier medida disciplinaria", contrariando los deberes de diligencia y colaboración previstos en el art. 84 LCT. Resalta además que del certificado de vacunación acompañado extemporáneamente en la demanda surge que la referida vacuna era para la fiebre amarilla y que ésta no pertenece al calendario de vacunación, como erróneamente lo resalta el juez de grado. A mi ver, no le asiste razón a la apelante. Me explico. No existe controversia en cuanto a que del informe pericial caligráfico -no impugnado por las partes- se desprende que las firmas obrantes en el cuerpo de escritura son coincidentes con las firmas insertas en las notificaciones acompañadas por la demandada (ver págs. 2 a 5 del informe en torno a las notificaciones obrantes a fs. 87, 90/94 y 96, las que respectivamente pueden encontrarse en las págs. 22, 25 a 29 y 31 de la documental digitalizada por CEAMSE), pues el perito expresó que "[l]a totalidad de las firmas cuestionadas analizadas, denotan una producción gráfica con características identificativas de un mismo puño escritor" y que, en síntesis, "las firmas cuestionadas insertas a fs. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94 y 96; se corresponden con las signaturas plasmadas en el cuerpo de escritura del señor Lucas Gastón Gutiérrez". Sin embargo, al adentrarme

en el análisis de las referidas notificaciones, observo que las obrantes a fs. 87 y 90/94, es decir, las que figuran en las págs. 22 y 25 a 29 de la documental digitalizada por CEAMSE constituyeron simples advertencias y apercibimientos, pues allí se dejó constancia de ciertas ausencias (con y sin aviso), de llegadas tarde y de falta de fichaje de egreso y se le informó al actor que, en caso de reiterar o incurrir en nuevos incumplimientos, éste sería "sancionado con mayor severidad" o "pasible de descuentos y/o sanciones que le correspondieren". Véase que algunos de los referidos incumplimientos fueron identificados con fecha y otros no. Por ejemplo, a fs. 92 (pág. 27 de la documental digitalizada) obra una notificación que expresa laxamente: "se ha detectado en el día de la fecha que, sin perjuicio de incumplimientos anteriores, que [sic] en el período del 13/10/2014 al 12/12/2014, reiteradamente incumplió con su deber de fichar su egreso...". Recién y solamente el 16/10/2015 -"habiendo sido advertido (...) luego severamente apercibido"-, el trabajador incurrió en una nueva ausencia con aviso "entre el 13/08/2015 y el 12/09/2015" y CEAMSE le notificó que quedaba suspendido "por el término de 2 (Dos) días a partir del 23/10/2015; hasta el 24/10/2015 inclusive, debiendo retomar tareas en horario y lugar habitual el 26/10/2015" (ver fs. 96, pág. 31 de la documental digitalizada por CEAMSE). Más allá de que el trabajador no impugnó dicha suspensión en los términos del art. 67 LCT, no puedo soslayar que la notificación es vaga e imprecisa, pues no consta allí la fecha del incumplimiento a aquél reputado, sin perjuicio de las consideraciones que podrían efectuarse en torno a la extemporaneidad de la sanción, que fue efectuada entre uno y dos meses



después de producidos los incumplimientos. En este punto estimo necesario referir que, pese a que es innegable que las facultades disciplinarias del empleador importan un derecho de ejercicio discrecional y personal del empleador, pues la norma deja libradas las sanciones a la razonabilidad, también establece un criterio orientador, es decir, un límite al ejercicio de dichas facultades mediante el cual se aclara que las sanciones deben ser "proporcionadas a las faltas o incumplimientos". Así, la aplicación de medidas disciplinarias debe obedecer a una justa causa y resultar -como expresé- un remedio proporcionado a la falta cometida, por supuesto preservando el buen funcionamiento de la organización productiva, pero procurando mejorar la conducta del trabajador a los fines de preservar el vínculo (cfr. art. 10 LCT), lo cual importa que -en casos como el de autos- el empleador debe graduar las sanciones antes de decidir el despido, que es la máxima sanción prevista en el ordenamiento. En esa ilación, ante un incumplimiento menor del trabajador, corresponde imponer sanciones leves o "morales" y, en el caso de que el mismo hecho se reiterase en el tiempo o el trabajador incurriese en conductas permanentes, podrían aplicarse sanciones más gravosas, es decir, suspensiones de duración creciente (ver al respecto Ackerman, Mario (dir.), Tratado de Derecho del Trabajo, tomo II, 2014, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, pág. 945 y ss.). En este sentido, algunos tribunales han considerado que cuando la empleadora no ejerce el derecho a aplicar sanciones, tal omisión permite presumir que ha declinado el ejercicio de la potestad disciplinaria y para recuperarla -si es que el trabajador persiste en la conducta cuestionada- se debe proceder con un criterio gradualista,

privilegiando la relación laboral, pues la actitud contraria -es decir, la de aplicar graves sanciones como el despido- resulta desproporcionada (ver CTrab. de Córdoba, Sala 2ª, SD del 25/3/1983 en autos "Tomatis, Rita c/ Sanatorio Allende", LLC 1984-344), como hallo que fue la tesitura rupturista adoptada por CEAMSE. Aunque no desconozco que el trabajador incumplió reiteradas veces con sus deberes de asistencia y puntualidad, en el caso bajo examen la conducta que motivó la ruptura tuvo la misma naturaleza que aquéllas que, hasta ese entonces, solo habían merecido reproches leves (advertencias, apercibimientos y una única suspensión por dos días). Memórese que el empleador puede sancionar a un trabajador con suspensiones de hasta 30 días en un año desde la primera (cfr. art. 220 LCT), por lo que, a todo evento, CEAMSE debería haber suspendido al trabajador por lapsos mayores antes de proceder con el distracto. Véase además que, contrariando la noción de progresividad, luego de la referida suspensión notificada el 16/10/2015, el trabajador fue apercibido una vez más, en vez de ser nuevamente suspendido, pero por un plazo más prolongado (véase fs. 94, es decir, pág. 29 de la documental digitalizada en la que figura que el trabajador fue apercibido por llegadas tarde entre el 13/9/2015 y el 12/10/2015). Por todo lo expuesto, cabe concluir que no existen motivos que justifiquen apartarse del panorama adverso que para la apelante surge del fallo recurrido y, por ende, corresponde confirmarlo en lo principal. V. CEAMSE critica la condena efectuada con fundamento en el art. 2º de la ley 25323. Sostiene que, toda vez que consideró ajustada a derecho la rescisión con causa, la falta de pago de las indemnizaciones

contenidas en la LCT no constituyó una maniobra dilatoria. Cita frondosa jurisprudencia y además destaca que la norma fue derogada por el art. 99 de la ley 27742, por lo que, en atención a la naturaleza jurídica de los conceptos previstos en la norma derogada -"pues las llamadas multas constituyen un grupo de normas que, a diferencia de las acciones de resarcimiento que importan un derecho para el trabajador, atacaban directamente el patrimonio del deudor teniendo como precedente un hecho ilícito legalmente tipificado"-, debe aplicarse el principio de la ley penal más benigna. Liminarmente, hallo que el trabajador intimó al pago de lo adeudado mediante telegrama CD n.º 712061947 del 14/3/2016 (ver informe de Correo Argentino obrante a fs. 132). En dicho escenario, es claro que, a través de la comunicación cursada y recibida por CEAMSE el 15/3/2016, el Sr. Gutiérrez satisfizo la exigencia prevista en el mencionado art. 2º. Así, toda vez que -como expresé- el despido fue injustificado y el deudor no dio satisfacción al pago de lo debido, de prosperar mi voto corresponde confirmar la decisión de grado en lo que hace al incremento previsto en el art. 2º de la ley 25323. Por lo demás, en relación con el planteo relativo a la eficacia temporal de las reformas introducidas por la ley 27742 (BO 8/7/2024), se hace necesario recordar que el art. 7º CCyC dispone que "a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes", que las leyes "no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario" y que "[l]a retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales". En el caso que nos ocupa, todos los actos, condiciones

sustanciales y requisitos formales necesarios para la procedencia de las indemnizaciones, sanciones civiles y agravamientos reclamados han sido cumplidos bajo la eficacia temporal de las normas vigentes con anterioridad a la sanción de la ley 27742, por lo que debe estarse a ellas para juzgar la pretensión actoral. En línea con este razonamiento, el máximo tribunal ha expuesto que "toda vez que se está en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por las partes en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior al Código Civil y Comercial de la Nación, por la noción de consumo jurídico, conduce a concluir que el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado la Corte" (Fallos 343:1218) y que "cuando bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en ella para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay un derecho adquirido, porque la situación jurídica general creada por esa ley se transforma en una situación jurídica concreta e individual en cabeza de un sujeto que, como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimida por una ley posterior sin agravio al derecho de propiedad consagrado por el art. 17 de la Constitución Nacional y el efecto retroactivo de la ley encuentra un valladar insorteable en una situación definitivamente concluida al amparo de la legislación precedente" (Fallos: 345:876). VI. La apelante también reprocha lo dispuesto en materia de costas, impuestas a su cargo respecto de la acción principal y de la reconvención por ella deducida. Aclara, particularmente, que los honorarios del perito calígrafo no

deberían estar a su cargo, en atención al resultado de la experticia. Toda vez que, más allá de los resultados numéricos del pleito (que son comparados con la liquidación del actor), la demandada fue vencida en lo principal, por lo que corresponde confirmar la imposición de costas de la acción principal a su cargo. En sentido contrario, con miras al resultado de la reconvención deducida y a la naturaleza de la cuestión debatida, propicio distribuir dichas costas en el orden causado (cfr. art. 68 CPCCN in fine). Por último, en orden al resultado de la apelación vertida, propongo imponer las costas de Alzada a la apelante. VII. CEAMSE apela por altos los honorarios fijados en favor del letrado de la parte actora y de los peritos contador, informático y calígrafo, mientras que los dos últimos los cuestionan por reputarlos reducidos. La demandada además peticiona la reducción de los emolumentos en los términos del art. 277 LCT. En atención a que debe tenerse en cuenta la época en que los trabajos profesionales fueron realizados, oportunidad en que se constituye el derecho (arg. arts. 14 y 17 CN; doctrina de la CSJN en Fallos 319:1915; 320:2756; 321:330; 532; 325:2250; 345:220), los estipendios de todos los profesionales intervinientes deberían fijarse proporcionalmente considerando las pautas que emergen de los arts. 38 LO y 6°, 7°, 9, 19, 39 y ccs. de las leyes 21839 y 24432, actualmente previstas en los arts. 16 y ccs. de la ley 27423; es decir, para la representación letrada de la parte actora deberían regularse honorarios a porcentaje y en UMA de forma proporcional y para los peritos enteramente en UMA, pues intervinieron luego de la entrada en vigencia de la ley 27423. Sin embargo, toda vez que modificar los honorarios del

letrado del actor y del perito contador -que arriban por ellos incuestionados- derivaría en una reformatio in pejus para CEAMSE, propicio confirmar la regulación de honorarios de éstos. Por el contrario, con particular contemplación a la calidad, mérito y extensión de las labores profesionales realizadas, propongo elevar los honorarios de los peritos informático y calígrafo a 6 UMA para cada uno. En cuanto al petitorio de prorratio, basta con señalar que la pretendida normativa no resulta de aplicación al acto regulatorio y que sólo -en principio- cabría evaluar su aplicabilidad y alcance en la etapa ejecutoria, por lo que se impone desestimar el planteo formulado en esta etapa del proceso. VIII. Con arreglo a lo establecido en el art. 30 de la ley 27423, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte demandada, propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 30% de lo que le corresponda percibir por su labor en origen.

La doctora Andrea García Vior adhiere al voto emitido por el señor Vocal preopinante

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18345), el Tribunal

RESUELVE: 1º) Confirmar la sentencia de grado en lo principal y modificarla únicamente en cuanto a las costas de la reconvención deducida por CEAMSE, que

serán distribuidas en el orden causado y a la regulación de honorarios de los peritos informático y calígrafo, que se elevarán en los términos del considerando VII; 2º) Imponer las costas de Alzada a la parte demandada; 3º) [Omissis].

Jose Alejandro Sudera-Andrea Erica Garcia Vior